



LEI Nº 824, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

O POVO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º – Fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente, de natureza contábil, e tem por finalidade apoiar, em caráter suplementar, a implementação de projetos ou atividades necessárias à preservação, do meio ambiente e melhorias da qualidade de vida do Município de Comendador Levy Gasparian.

Art.2º – O Fundo Municipal de Meio Ambiente, ficará vinculado a Secretaria de Meio Ambiente

Art.3º – O Fundo Municipal de Meio Ambiente de Comendador Levy Gasparian rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:

- I – dotações orçamentárias específicas do Município e créditos adicionais;
- II – o produto de operações de crédito celebrado pelo Município com organismo nacional ou internacional, mediante prévia autorização legislativa;
- III – auxílios, subvenções, transferências, participações em convênios e recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bem móveis, que venham a receber as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, de âmbito nacional ou internacional;
- IV _ rendimentos de qualquer natureza, que venha auferir como remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio;
- V _ preços públicos cobrados pela análise de projetos ambientais e informações requeridas ao banco de dados do Sistema Municipal de Informações Ambientais;
- VI _ Todo e qualquer recurso provenientes de multas e penalidades que tenham origem na fiscalização do Município;
- VII – receita proveniente do êxito em processos judiciais;
- VIII – compensações financeiro-ambientais;
- IX – outros que, por sua natureza, possam ser destinados ao fundo, bem como aqueles destinados por lei.





Art.4º – Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão alocados de acordo com diretrizes e metas do Plano de ação de Meio Ambiente, aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.

Parágrafo único. Serão consideradas prioritárias as aplicações em programas, projetos e atividades nas seguintes áreas:

- I. Preservação, conservação e recuperação dos espaços territoriais protegidos pela legislação;
- II. Realização de estudos e projetos para criação e implantação e recuperação de Unidades de conservação;
- III. Realização de estudos e projetos para criação e implantação e recuperação de Parques Urbanos, com ambientes naturais e criados, destinados ao lazer, convivência social e à educação ambiental;
- IV. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico de interesse ambiental;
- V. Educação ambiental em todos os níveis de ensino e no engajamento da sociedade na conservação e melhoria do meio ambiente;
- VI. Gerenciamento, controle, fiscalização e licenciamento ambiental;
- VII. Elaboração e implementação de planos de gestão em áreas verdes, saneamento e outros;
- VIII. Produção e edição de obras e matérias audiovisuais na área de educação e do conhecimento ambiental;
- IX. Treinamento e capacitação dos agentes ambientais;

Art.5º - Os recursos descritos no artigo 3º desta Lei serão depositados em conta específica do Fundo Municipal de Meio Ambiente, mantida em instituição financeira oficial, instalada no Município.

Art.6º - Os recursos do Fundo Municipal de Meio ambiente serão aplicados exclusivamente nos projetos e atividades definidos no art.4º desta Lei, sendo expressamente vedada a sua utilização para custear as despesas correntes de responsabilidade do Município.

Art.7º - A gestão do fundo Municipal de Meio ambiente será coordenada pela Secretaria municipal de Meio Ambiente, a quem caberá:

- I. Estabelecer e implantar a política de aplicação dos recursos do Fundo municipal de Meio Ambiente através de Plano de ação, observadas no Plano de Ação Ambiente e as prioridades definidas nesta Lei, aprovadas pelo COMMA;
- II. Elaborar proposta orçamentária do Fundo Municipal de Meio ambiente, observados o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais normas e padrões estabelecidos na legislação pertinente;





- III. Ordenar as despesas do Fundo municipal de Meio Ambiente;
- IV. Aprovar os balancetes mensais de receita e despesa e o Balanço geral do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- V. Encaminhar o Relatório de atividades e as prestações de conta anuais ao COMMA e à Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian;
- VI. Firmar convênios e contratos, referentes aos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- VII. Apreciar e aprovar o Regimento Interno de funcionamento do Fundo municipal de Meio Ambiente.

Art.8º - A Secretaria de Meio Ambiente, para exercer a coordenação administrativa, financeira e contábil do Fundo Municipal de Meio Ambiente, deverá criar, por ato normativo, a Comissão de Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, constituída por cinco membros, sendo 2(dois) indicados pelo Secretário de Meio Ambiente, 1(um) pelo CONDEMA, 1(um) indicado pelo poder Legislativo e terá o apoio técnico operacional da Secretaria Administração e Secretaria da Fazenda.

Parágrafo único. A comissão de Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente terá as seguintes atribuições e competências:

- I. Elaborar o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária do Fundo Municipal de Meio ambiente;
- II. Elaborar os balancetes mensais e balanço anual do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- III. Elaborar o Relatório de Atividades de prestações de contas anuais, contendo balancete das operações financeiras e patrimoniais, extratos bancários e respectivas conciliações, relatório de despesa do Fundo Municipal de Meio Ambiente e o balanço anual;
- IV. Providenciar a liberação dos recursos relativos aos projetos e atividades;
- V. Analisar, emitir parecer conclusivo e submeter ao Secretário Municipal de Meio Ambiente os projetos e atividades propostos;
- VI. Acompanhar e controlar a execução dos projetos e atividades aprovados, receber e analisar seus relatórios e prestação de contas correspondente;
- VII. Coordenar e desenvolver as atividades administrativas necessárias ao funcionamento do Fundo Municipal de Meio ambiente;
- VIII. Promover os registros contábeis, financeiros e patrimoniais do fundo Municipal de Meio Ambiente, e o inventário dos bens;
- IX. Elaborar e manter atualizado o programa financeiro de despesas e pagamentos que deverão ser autorizados pelo Secretário Municipal de Meio ambiente;
- X. Movimentar contas bancárias do Fundo Municipal de Meio ambiente, mantendo os controles necessários para captação, recolhimento ou aplicação dos recursos alocados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- XI. Elaborar os relatórios de gestão administrativa e financeira dos recursos alocados ao Fundo municipal de Meio Ambiente;





- XII. Elaborar propostas de convênios, acordos e contratos a serem firmados entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e entidades públicas ou privadas, em consonância com os objetivos do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- XIII. Elaborar e submeter ao Secretário Municipal de Meio ambiente o regimento Interno do Funcionamento de Meio ambiente;

Art.9º - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art.10º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial necessário para fazer face às despesas decorrentes desta Lei.

Art.11º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 331, 20 de Dezembro de 1999.

Cláudio Mannarino
Prefeito

